



P U T U S A N
Nomor 225/PID.SUS/2026/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama : **DARIMAN ALIAS AWANG BIN DAUD**
2. Tempat lahir : Batam
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/14 Desember 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanjung Riau RT/RW 003/001 Kel. Tanjung
Riau, Kec. Sekupang, Kota Batam, Prov.
Kepulauan Riau
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa II

1. Nama : **ABDUL RAHMAN ALS BUDU BIN ALM LA
ODE NUHU**
2. Tempat lahir : Dongkala
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/16 Agustus 1975
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanjung Riau RT/RW004/001 Kel. Tanjung
Riau, Kec. Sekupang, Kota Batam, Prov.
Kepulauan Riau
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III

1. Nama : **DIAN MARIANTO ALS PAJAR BIN
NORDEN**

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 225/PID.SUS/2026/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Tanjung Balai Karimun
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/6 Februari 1991
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Karim RT/RW 001/001 Kelurahan Mendaun, Kecamatan Selat Gelam, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (sesuai KTP) dan alamat tinggal sekarang Perumahan GMP tahap 1, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2025;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2025;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 2 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 16 November 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 17 November 2025 sampai dengan tanggal 16 Desember 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 16 Desember 2025 sampai dengan tanggal 14 Januari 2026;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 15 Januari 2026 sampai dengan tanggal 15 Maret 2026;
8. Perpanjangan penahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 16 Maret 2026 sampai dengan tanggal 14 April 2026;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 225/PID.SUS/2026/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 6 April 2026 sampai dengan tanggal 5 Mei 2026;

10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 6 Mei 2026 sampai dengan tanggal 3 Juli 2026;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan berbentuk kombinasi sebagai berikut:

PERTAMA : Pasal 4 Jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

RIMAIR : Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR : Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 225/PID.SUS/2026/PT TPG tanggal 22 April 2026 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/PID.SUS/2026/PT TPG tanggal 22 April 2026 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I DARIMAN Als AWANG Bin DAUD, terdakwa II ABDUL RAHMAN Als BUDU Bin Alm. LA ODE NUHU dan terdakwa III DIAN MARIANTO Als PAJAR Bin NORDEN bersalah melakukan tindak pidana “yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang membawa warga Negara

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 225/PID.SUS/2026/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia” Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 4 Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana telah diubah dalam Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana (dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum).

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DARIMAN Als AWANG Bin DAUD, terdakwa II ABDUL RAHMAN Als BUDU Bin Alm. LA ODE NUHU dan terdakwa III DIAN MARIANTO Als PAJAR Bin NORDEN dengan pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 190 (seratus sembilan puluh) hari.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Samsung A05 Warna Hitam IMEI 1 357493645329687. IMEI 2 358502725329687 beserta simcard Tri dengan nomor 089523773637
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000
- 1 (satu) Unit Handphone Infinix SMART 5 Warna Hitam IMEI 1 359002635689741. IMEI 2 359002635689758 beserta simcard Tri dengan nomor 081365202095
- 1 (satu) unit Speed boat Fiber tanpa nama warna biru dongker bermesin tempel merek yamaha 1 X 40 PK

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah Paspor dengan nomor E4466245 atas nama MUHAMMAD SANGIDUN

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD SANGIDUN

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 225/PID.SUS/2026/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Boarding pass Pesawat lion Air dengan kode penerbangan JT 973 dari Surabaya dengan tujuan Batam atas nama MUHAMMAD SANGIDUN

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Paspor dengan nomor E3293044 atas nama ERNAWATI
- Dikembalikan kepada saksi ERNAWATI
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil nomor 5654510 atas nama Dian Silfiana dengan identitas kendaraan merk toyota Agya warna hitam dengan nomor polisi BP 1782 EE
- 1 (satu) unit mobil merk toyota Agya warna hitam dengan nomor polisi BP 1782 EE

Dikembalikan kepada saksi DIAN SILFIANA Binti NANO SUWARNO

- 1 (satu) Unit Kendaraan roda dua merk Honda Beat berwarna hitam dengan nomor polisi yang terpasang BP 6888 OE

Dikembalikan kepada terdakwa DARIMAN Alias AWANG Bin DAUD

- 1 (satu) Unit Kendaraan roda dua merk Yamaha Mio berwarna merah dengan nomor polisi yang terpasang BP 5107 FB

Dikembalikan kepada terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BUDU Bin Alm. LA ODE NUHU

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 1125/Pid.Sus/2025/PN Btm tanggal 31 Maret 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Dariman als Awang Bin Daud, Terdakwa II. Abdul Rahman als Budu Bin Alm. La Ode Nuhu dan Terdakwa III. Dian Mariantito als Pajar Bin Norden telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Orang perseorangan tanpa hak menempatkan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 225/PID.SUS/2026/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masing-masing denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus Para Terdakwa bayarkan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Menetapkan jika pidana denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka kekayaan atau pendapatan Terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar;
4. Dalam hal, hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 (seratus sembilan puluh) hari;
5. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Samsung A05 Warna Hitam IMEI 1 357493645329687. IMEI 2 358502725329687 beserta simcard Tri dengan nomor 089523773637
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) Unit Handphone Infinix SMART 5 Warna Hitam IMEI 1 359002635689741. IMEI 2 359002635689758 beserta simcard Tri dengan nomor 081365202095
 - 1 (satu) unit Speed boat Fiber tanpa nama warna biru dongker bermesin tempel merek yamaha 1 X 40 PK Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah Paspur dengan nomor E4466245 atas nama MUHAMMAD SANGIDUNDikembalikan kepada saksi MUHAMMAD SANGIDUN
 - 1 (satu) lembar Boarding pass Pesawat lion Air dengan kode penerbangan JT 973 dari Surabaya dengan tujuan Batam atas nama MUHAMMAD SANGIDUNDimusnahkan

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 225/PID.SUS/2026/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Paspor dengan nomor E3293044 atas nama ERNAWATI
Dikembalikan kepada saksi ERNAWATI
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil nomor 5654510 atas nama Dian Silfiana dengan identitas kendaraan merk toyota Agya warna hitam dengan nomor polisi BP 1782 EE
- 1 (satu) unit mobil merk toyota Agya warna hitam dengan nomor polisi BP 1782 EE

Dikembalikan kepada saksi DIAN SILFIANA Binti NANO SUWARNO

- 1 (satu) Unit Kendaraan roda dua merk Honda Beat berwarna hitam dengan nomor polisi yang terpasang BP 6888 OE

Dikembalikan kepada Terdakwa DARIMAN Alias AWANG Bin DAUD

- 1 (satu) Unit Kendaraan roda dua merk Yamaha Mio berwarna merah dengan nomor polisi yang terpasang BP 5107 FB

Dikembalikan kepada Terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BUDU Bin Alm. LA ODE NUHU

8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 90/Akta.Pid/2026/PN Btm Jo Nomor 1125/Pid.Sus/2025/PN Btm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 April 2026 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 1125/Pid.Sus/2025/PN Btm tanggal 31 Maret 2026 secara elektronik melalui Sistim Infomasi Pengadilan Negeri Batam, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa secara elektronik melalui Sistim Infomasi Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 6 April 2026;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 90/Akta.Pid/2026/PN Btm Jo Nomor 1125/Pid.Sus/2025/PN Btm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 April 2026 Terdakwa II. Abdul Rahman Als. Bubu Bin Alm. La Ode Nunu telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 225/PID.SUS/2026/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1125/Pid.Sus/2025/PN Btm tanggal 31 Maret 2026 secara elektronik melalui Sistim Infomasi Pengadilan Negeri Batam, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum secara elektronik melalui Sistim Infomasi Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 17 April 2026;

Membaca Memori Banding tertanggal 13 April 2026, yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 17 April 2026;

Membaca Memori Banding tertanggal 13 April 2026, yang diajukan oleh Terdakwa II. Abdul Rahman Als. Bubu Bin alm. La Ode Nunu, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 17 April 2026;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara secara elektronik melalui Sistim Infomasi Pengadilan Negeri Batam kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 20 April 2026;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis hakim dalam putusannya menyatakan Terdakwa I. Dariman als Awang Bin Daud, Terdakwa II. Abdul Rahman als Budu Bin Alm. La Ode Nuhu dan Terdakwa III. Dian Mariantto als Pajar Bin Norden telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut Serta Orang perseorangan tanpa hak menempatkan Pekerja Migran Indonesia" Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 225/PID.SUS/2026/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana telah diubah dalam Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana (dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum).

- Bahwa Majelis hakim dalam putusannya mempertimbangkan analisis yuridis penuntut umum sebagai pertimbangan dalam putusannya, hakim menyatakan Terdakwa I. Dariman als Awang Bin Daud, Terdakwa II. Abdul Rahman als Budu Bin Alm. La Ode Nuhu dan Terdakwa III. Dian Marianto als Pajar Bin Norden telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Orang perseorangan tanpa hak menempatkan Pekerja Migran Indonesia" dan hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Dariman als Awang Bin Daud, Terdakwa II. Abdul Rahman als Budu Bin Alm. La Ode Nuhu dan Terdakwa III. Dian Marianto als Pajar Bin Norden dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus Para Terdakwa bayarkan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, hal ini berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DARIMAN Als AWANG Bin DAUD, terdakwa II ABDUL RAHMAN Als BUDU Bin Alm. LA ODE NUHU dan terdakwa III DIAN MARIANTO Als PAJAR Bin NORDEN oleh karena itu dengan :

1. Menyatakan terdakwa I DARIMAN Als AWANG Bin DAUD, terdakwa II ABDUL RAHMAN Als BUDU Bin Alm. LA ODE NUHU dan terdakwa III DIAN MARIANTO Als PAJAR Bin NORDEN bersalah melakukan tindak pidana "yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia" Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 4 Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana telah

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 225/PID.SUS/2026/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dalam Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana (dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum).

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DARIMAN Als AWANG Bin DAUD, terdakwa II ABDUL RAHMAN Als BUDU Bin Alm. LA ODE NUHU dan terdakwa III DIAN MARIANTO Als PAJAR Bin NORDEN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi 190 (seratus sembilan puluh) hari.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Samsung A05 Warna Hitam IMEI 1 357493645329687. IMEI 2 358502725329687 beserta simcard Tri dengan nomor 089523773637
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000
 - 1 (satu) Unit Handphone Infinix SMART 5 Warna Hitam IMEI 1 359002635689741. IMEI 2 359002635689758 beserta simcard Tri dengan nomor 081365202095
 - 1 (satu) unit Speed boat Fiber tanpa nama warna biru dongker bermesin tempel merek yamaha 1 X 40 PK
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah Paspor dengan nomor E4466245 atasnama MUHAMMAD SANGIDUN
Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD SANGIDUN
 - 1 (satu) lembar Boarding pass Pesawat lion Air dengan kode penerbangan JT 973 dari Surabaya dengan tujuan Batam atas nama MUHAMMAD SANGIDUN
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Paspor dengan nomor E3293044 atas nama ERNAWATI
Dikembalikan kepada saksi ERNAWATI

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 225/PID.SUS/2026/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil nomor 5654510 atas nama Dian Silfiana dengan identitas kendaraan merk toyota Agya warna hitam dengan nomor polisi BP 1782 EE
- 1 (satu) unit mobil merk toyota Agya warna hitam dengan nomor polisi BP 1782 EE
Dikembalikan kepada saksi DIAN SILFIANA Binti NANO SUWARNO
- 1 (satu) Unit Kendaraan roda dua merk Honda Beat berwarna hitam dengan nomor polisi yang terpasang BP 6888 OE
Dikembalikan kepada terdakwa DARIMAN Alias AWANG Bin DAUD
- 1 (satu) Unit Kendaraan roda dua merk Yamaha Mio berwarna merah dengan nomor polisi yang terpasang BP 5107 FB
Dikembalikan kepada terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BUDU Bin Alm. LA ODE NUHU

- Bahwa Putusan Majelis kurang menimbulkan efek jera dan kurang mencerminkan rasa keadilan didalam masyarakat.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau menerima permohonan banding dan memberikan putusan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan hari Senin tanggal 13 April 2026.

Menimbang bahwa Terdakwa II mengajukan memori banding dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa uraian fakta peristiwa sebagaimana dakwaan Alternative kedua Primair sejatinya tidak ada yang mengkaitkan peran Pemohon Banding yang dianggap terpenuhi sebagai Unsur Delik Pidana "Turut serta orang perseorangan tanpa hak menetapkan Pekerja Migran Indonesia", Kecuali pada narasi "Bahwa untuk memberangkatkan pekerja migran Indonesia secara ilegal ke Malaysia, Sdr. Adi dengan nomor handphone 087841589147 mengajak terdakwa I DARIMAN Alias AWANG Bin DAUD dan terdakwa II ABDUL RAHMAN Bin Alm. LA

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 225/PID.SUS/2026/PT TPG



ODE NUHU untuk bekerja sama. Narasi tersebut jelas sekali hanya merupakan Asumsi pribadi penyusun dakwaan Penuntut Umum A quo dan tidak terbukti sama sekali bahwa Pemohon Banding bekerja sama dengan terdakwa lain dalam perkara A quo. Oleh karenanya, Mohonlah kiranya yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan dan mengedepankan Pemohon Banding tidak terbukti melakukan Unsur Delik Pidana dimaksud dakwaan Alternative kedua Primair Penuntut Umum A quo.

- Bahwa keadaan yang sebenarnya adalah Sdr. Dariman alias Awang Bin Daud (Terdakwa I) dalam perkara ini mengajak Pemohon Banding semula (Terdakwa II) untuk menjemput temanya, Namun ketika Pemohon Banding membonceng saksi Alimudin bin Serum tak lama kemudian keduanya diamankan Petugas Kepolisian dari Ditpolairud Polda Kepri. Kondisi ini bagi Pemohon Banding tentu sangat tak adil, Sebab tidak pernah terlintas sedikitpun dalam benak Pemohon Banding untuk melakukan Unsur Delik Pidana sebagaimana dimaksud dakwaan selain hanya untuk urusan menjemput teman dari seornag teman, Artinya Pemohon Banding tidak mengetahui urusan lainnya antara Sdr. Dariman alias Awang bin Daud dengan saksi Alimudin.
- Bahwa menghukum seseorang yang tidak memiliki niat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud sejatinya merupakan pelanggaran hukum yang serius apalagi dampak negative dari putusan A quo utamanya pada kelangsungan kehidupan keluarga Pemohon Banding yang Senyata-nyatanya dihukum hanya karena tuduhan yang tidak jelas buktinya. Apakah sedemikian potret penegak hukum diIndonesia yang tidak mengedepankan upaya pengungkapan kebenaran materil, namun justru hanya semata-mata menjadikan dakwaan menjadi fakta hukum, mengesampingkan fakta persidangan.

Atas dasar itu, Pemohon Banding dengan penuh harapan pada pemeriksa Tingkat Banding ini diberikan pertimbangan yang cukup utamanya berkaitan dengan alasan-alasan yang disampaikan dalam memori banding ini.

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 225/PID.SUS/2026/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan segala kebijaksanaan dan segala kewenangannya, Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau dapat mengabulkan permohonan ini dengan irah-irah ;

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima permintaan banding dari Pemohon Banding
Menyatakan demi hukum membatalkan putusan pengadilan negeri batam no . 1125 / Pid.Sus / 2025 / PN Btm
2. Menyatakan terdakwa II atas nama ABDUL RAHMAN Alias BUDU bin Alm. LA ODE NUHU Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta orang perseorangan tanpa hak menempatkan Pekerja Migran Indonesia”. Sebagaimana dalam dakwaan Alternative kedua Primair Penuntut Umum
3. Melepaskan terdakwa II atas nama ABDUL RAHMAN Bin Alm. LA ODE NUHU dari segala tuntutan hukum
4. Memerintahkan untuk mengeluarkan terdakwa II atas nama ABDUL RAHMAN Bin Alm. LA ODE NUHU dari tahanan , Rumah Tahanan Negara (RUTAN) kelas II A Batam segera setelah putusan ini di ucapkan atau diberitahukan

Atau bilamana Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, Maka mohon diberikan putusan yang Seringan-ringannya dan Seadil-adilnya.
(*Ex Aequo et bono*).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 1125/Pid.Sus/2025/PN Btm tanggal 31 Maret 2026, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Orang perseorangan tanpa hak menempatkan Pekerja Migran Indonesia” sebagaimana dalam dakwaan

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 225/PID.SUS/2026/PT TPG



alternatif Kedua Primair Penuntut Umum, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, begitu juga mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama semuanya juga sudah dipertimbangkan, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah sudah tepat dan adil dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai Pasal dakwaan yang terbukti maupun mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan putusan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada persidangan hari Senin tanggal 13 April 2026.

Menimbang bahwa Terdakwa II dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta orang perseorangan tanpa hak menempatkan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Primair Penuntut Umum, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk melepaskan terdakwa II dari segala tuntutan hukum

Manimbang bahwa oleh karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama serta pertimbangan tersebut telah diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding, maka alasan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa II tersebut tidak beralasan hukum sehingga tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 1125/Pid.Sus/2025/PN Btm tanggal 31 Maret 2026 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 225/PID.SUS/2026/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 81 Jo Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa II tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 1125/Pid.Sus/2025/PN Btm tanggal 31 Maret 2026 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2026 oleh Eliwarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dahlia Panjaitan, S.H. dan Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Supriadi, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 225/PID.SUS/2026/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Para Terdakwa, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA.

KETUA MAJELIS,

Dahlia Panjaitan S.H.

Eliwarti, S.H., M.H.

Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Supriadi, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 225/PID.SUS/2026/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)